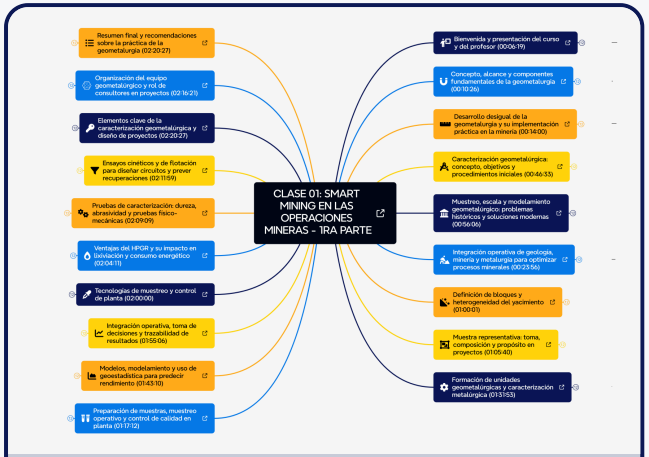
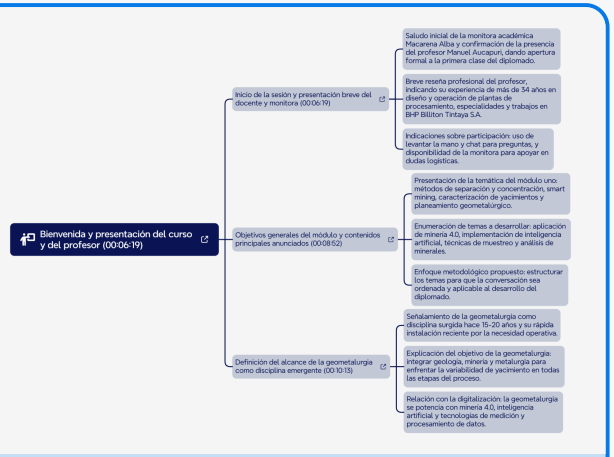
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación



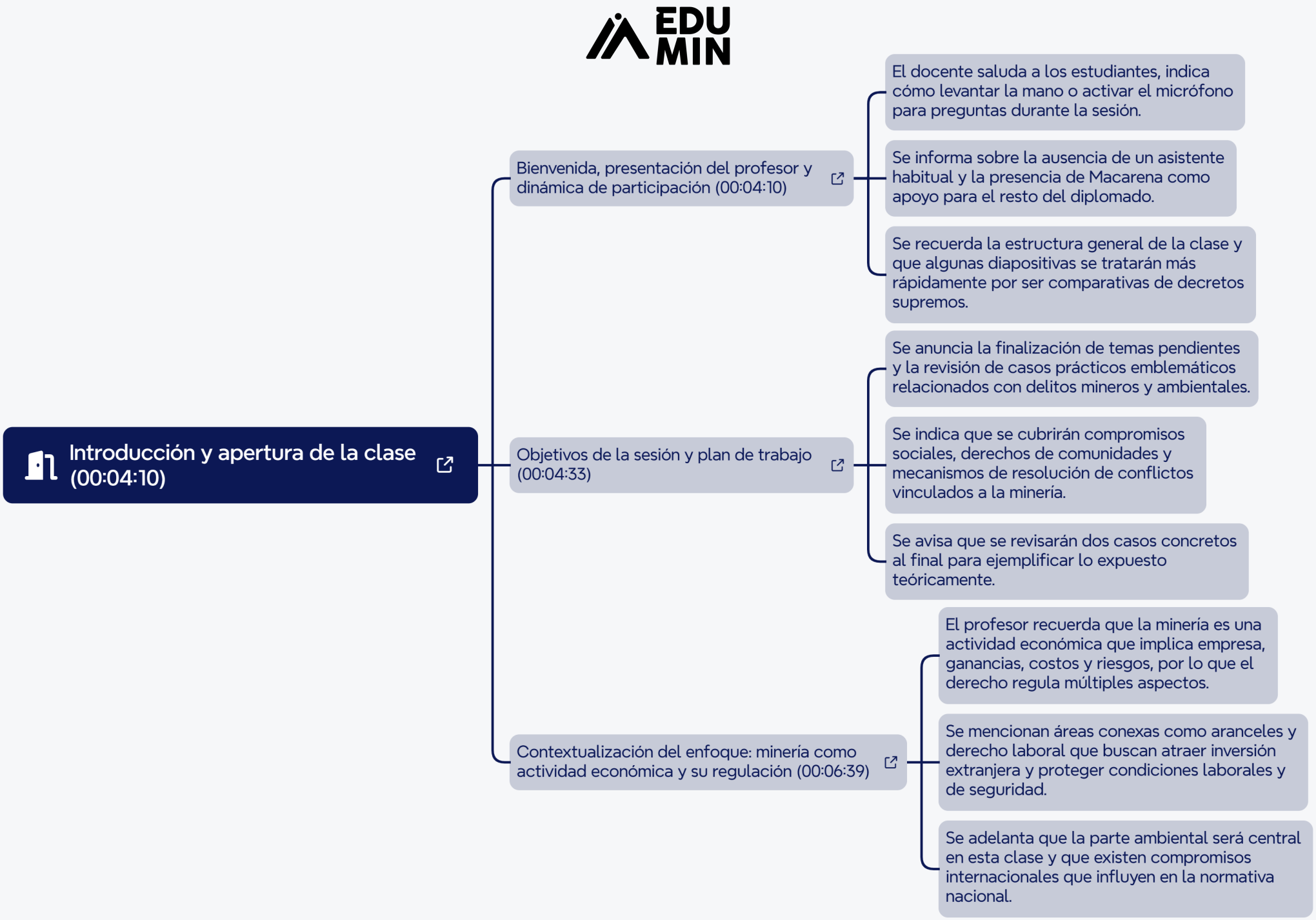
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

04. Amplía y descarga el mapa

Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

CLASE 07: LEGISLACIÓN EN SEGURIDAD MINERA: NORMATIVAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN AVANZADOS - 1RA PARTE

- Introducción y apertura de la clase (00:04:10)
- Tratados internacionales y su influencia en el derecho ambiental minero (00:07:52)
- Concepto y normatividad de la responsabilidad social empresarial en minería (00:18:28)
- Procedimiento de presentación, integración con estudios ambientales y control (00:32:15)
- Modificación de 2010 y críticas a la flexibilización documental (00:35:45)
- Declaración anual consolidada: plazos, cronogramas y sanciones por incumplimiento (00:48:13)
- Distinciones conceptuales y cierre hacia la siguiente parte (00:58:58)
- Explicación general sobre ISOs y su aplicación en distintos sectores (01:00:03)
- Obligaciones legales, sanciones por omisión y publicación de omisos en declaraciones anuales (01:07:22)
- Consulta previa: naturaleza, alcance y participación de ministerios relevantes (01:17:40)
- Reflexiones finales, próximos pasos educativos y cierre de la sesión (02:14:28)
- Análisis jurídico-práctico y conceptos sobre propiedad de minerales y concesiones (02:09:15)
- Sentencia y sanciones impuestas en el caso de Junín, incluyendo reparaciones y penas (02:07:29)
- Procedimiento sancionador, medidas de paralización y conducta de los responsables (02:05:31)
- Caso de minería no metálica en Junín: antecedentes y descubrimiento (02:02:35)
- Introducción general sobre sanciones ambientales y diferencia entre medidas (02:00:03)
- Estudio de casos reales: delito de minería ilegal y contaminación ambiental en región Cusco (01:49:08)
- Estrategias preventivas, negociación y herramientas para resolver conflictos sociales mineros (01:42:01)
- Dinámica real de negociaciones comunitarias y causas de conflicto social en minería (01:23:01)


Introducción y apertura de la clase (00:04:10)
Bienvenida, presentación del profesor y dinámica de participación (00:04:10)
El docente saluda a los estudiantes, indica cómo levantar la mano o activar el micrófono para preguntas durante la sesión.
Se informa sobre la ausencia de un asistente habitual y la presencia de Macarena como apoyo para el resto del diplomado.
Se recuerda la estructura general de la clase y que algunas diapositivas se tratarán más rápidamente por ser comparativas de decretos supremos.
Objetivos de la sesión y plan de trabajo (00:04:33)
Se anuncia la finalización de temas pendientes y la revisión de casos prácticos emblemáticos relacionados con delitos mineros y ambientales.
Se indica que se cubrirán compromisos sociales, derechos de comunidades y mecanismos de resolución de conflictos vinculados a la minería.
Se avisa que se revisarán dos casos concretos al final para ejemplificar lo expuesto teóricamente.
Contextualización del enfoque: minería como actividad económica y su regulación (00:06:39)
El profesor recuerda que la minería es una actividad económica que implica empresa, ganancias, costos y riesgos, por lo que el derecho regula múltiples aspectos.
Se mencionan áreas conexas como aranceles y derecho laboral que buscan atraer inversión extranjera y proteger condiciones laborales y de seguridad.
Se adelanta que la parte ambiental será central en esta clase y que existen compromisos internacionales que influyen en la normativa nacional.

Tratados internacionales y su influencia en el derecho ambiental minero (00:07:52)

- Convenio sobre la diversidad biológica y obligaciones del Estado peruano (00:09:31)
  - El convenio busca conservar la diversidad biológica, regular biotecnología y recursos genéticos, implicando medidas internas del Estado.
  - Se señalan acciones como veda temporal de especies y reparto justo y equitativo de beneficios por utilización de recursos genéticos.
  - El Perú, al suscribirse, debe ajustar su legislación interna y crear áreas protegidas como reservas naturales para cumplir con el tratado.
- Protocolo de Kioto y medidas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero (00:14:56)
  - El Protocolo de Kioto se ratificó en Perú el 16 de febrero de 2005 con el objetivo de disminuir emisiones que causan el calentamiento global.
  - Establece mecanismos de mercado y exige a los países reducir emisiones en actividades económicas, incluyendo mediciones y estudios ambientales.
  - Como consecuencia se desarrollaron instrumentos técnicos como estudios de impacto ambiental y medición de calidad del aire.
- Acuerdo de París, reciente incorporación y evolución del derecho ambiental (00:16:35)
  - Se menciona el Acuerdo de París como parte del marco internacional que aborda el efecto invernadero y obliga a políticas nacionales.
  - El docente explica que el estudio y regulación ambiental es relativamente reciente en el Perú, con avances desde fines del siglo XX y especial impulso a partir del año 2000.
  - Se indica la creación de delitos ambientales y del Ministerio del Ambiente como reflejo de esta evolución normativa.

EDU MIN

Concepto y normatividad de la responsabilidad social empresarial en minería (00:18:28)

- Origen histórico del concepto de responsabilidad social empresarial y su incorporación jurídica en minería (00:22:53)
  - A partir de los años 90 hubo una consolidación internacional del concepto de empresas que participan socialmente en sus entornos.
  - Inicialmente fue práctica voluntaria, con donativos y actividades sociales no vinculantes; con grandes proyectos se buscó legalizar la obligación.
  - En Perú, la regulación específica en minería aparece en el año 2003 mediante el Decreto Supremo 042-2003-EM que introduce la declaración jurada de compromiso social.
- Contenido y requisitos originales de la declaración jurada de compromiso social (00:25:34)
  - La declaración jurada exigía comprometer la implementación de actividades productivas dentro de una política de excelencia ambiental y sostenibilidad.
  - Requería respeto por instituciones, autoridades, cultura y costumbres locales, manteniendo relaciones propicias con la población del área de influencia.
  - Incluía obligaciones de diálogo con autoridades regionales y locales, transparencia informativa sobre las actividades mineras y colaboración para el desarrollo local más allá de la vida útil de la minería.
- Componentes prácticos: empleo local y adquisición de bienes y servicios (00:30:11)
  - El compromiso demandaba la promoción de empleo local para la población del área de influencia y la preferencia en adquisición de bienes y servicios locales.
  - Se esperaba que las empresas apoyasen la creación de oportunidades económicas sostenibles y fomentasen la institucionalidad para el desarrollo local.
  - Estas medidas se concebían como requisitos para la convivencia entre la operación minera y la comunidad, no meros gestos de filantropía.

Procedimiento de presentación, integración con estudios ambientales y control (00:32:15)

- Vinculación de los compromisos sociales con el estudio de impacto ambiental (00:32:21)
  - El artículo 3 original exigía que los compromisos se reflejaran en los estudios de impacto ambiental presentados ante la autoridad.
  - El estudio debía contener mecanismos, convenios y compromisos suscritos por la empresa para evidenciar el cumplimiento social y ambiental.
  - Esta integración buscaba que la documentación demostrara compromisos concretos, no meras declaraciones informales.
- Declaración anual consolidada y su rol en evidenciar compromisos sociales (00:34:51)
  - La declaración anual consolidada era el instrumento por el cual la empresa reportaba actividades de desarrollo sostenible del ejercicio anterior.
  - Incluía información de las acciones realizadas, y permitía adjuntar pruebas como fotos, contratos o grabaciones para sustentar las actividades declaradas.
  - Servía para que el Ministerio de Energía y Minas verificara el cumplimiento de obligaciones por parte de los titulares mineros.
- Acceso práctico: plataforma Extranet del Ministerio y requisitos de presentación (00:42:10)
  - La declaración anual se presenta en la plataforma Extranet del Ministerio de Energía y Minas, donde se habilitan formatos y normas aplicables.
  - En la plataforma se especifica que la declaración no tiene carácter meramente declarativo y que los datos deben ser veraces y reflejo de la realidad.
  - Se indican requisitos administrativos como el cambio de claves de acceso, cronogramas y la no inclusión de anexos físicamente al formato, todo según la normativa vigente.

Modificación de 2010 y críticas a la flexibilización documental (00:35:45)

- Contenido de la modificatoria del año 2010 y cambios en la exigencia documental (00:35:45)
  - La modificación de 2010 cambió el artículo que regulaba la declaración anual, convirtiéndola en una simple declaración jurada anual de compromiso con el desarrollo sostenible.
  - Se eliminó la obligación de reflejar y presentar convenios, documentación y acuerdos concretos como respaldo vinculante ante la autoridad.
  - El anexo 4 de la declaración jurada pasó a ser el mecanismo donde se señala el compromiso social, pero sin exigir documentación probatoria detallada.
- Observaciones críticas sobre la insuficiencia de declaraciones juradas frente a contratos y actas comunitarias (00:38:22)
  - Se argumenta que las declaraciones juradas son instrumentos no vinculantes que no garantizan el respeto a los derechos de las comunidades.
  - Se sugiere que se requieren instrumentos legales como contratos y actas de asamblea para demostrar compromisos legítimos con las comunidades afectadas.
  - La crítica señala que la flexibilización documental facilita el inicio de actividades mineras sin garantías documentalmente verificables de cumplimiento social.
- Efectos prácticos y defensa de la norma: cumplimiento voluntario y control estatal (00:39:45)
  - A pesar de la modificatoria, muchas empresas continúan realizando actividades sociales y empleo local por razones prácticas para evitar conflictos.
  - Se reconoce que entidades estatales realizan controles y supervisiones que obligan, de forma indirecta, al cumplimiento de compromisos sociales.
  - La norma modificada es criticada, pero en la práctica existen mecanismos administrativos y de supervisión que buscan corregir incumplimientos.

Declaración anual consolidada: plazos, cronogramas y sanciones por incumplimiento (00:48:13)

- Fechas y variabilidad anual del cronograma de presentación (00:48:20)
  - El cronograma anual de presentación varía año a año y depende de una resolución directoral del Ministerio de Energía y Minas publicada en el diario oficial.
  - Para el periodo 2024, el cronograma estableció presentación entre el 4 y el 11 de julio del 2025, con fechas asignadas según último dígito del RUC.
  - La publicación del cronograma suele darse en marzo o meses siguientes al cierre del período, obligando a las empresas a estar atentas a la resolución.
- ¿Qué sucede si no se presenta la declaración anual en plazo? (00:50:31)
  - Si la empresa no presenta la declaración en el plazo establecido, se le puede admitir la presentación fuera de plazo, aunque con riesgo de sanciones dependiendo de la autoridad.
  - La no presentación da lugar al inicio de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de obligaciones formales.
  - El proceso sancionador puede derivar en multas administrativas u otras sanciones contempladas en la normativa sectorial.
- Posibles sanciones y consecuencias extremas como la caducidad de la concesión (00:55:21)
  - El incumplimiento puede activar el procedimiento administrativo regulado por la Ley General de Minería y normas procedimentales administrativas.
  - Además de multas, en casos de incumplimiento reiterado o grave puede considerarse la caducidad de la concesión minera tras los procedimientos legales correspondientes.
  - Se insiste en que las empresas deben contar con áreas legales que gestionen la presentación y cumplimiento de las obligaciones anuales para evitar sanciones.

EDU MIN

Distinciones conceptuales y cierre hacia la siguiente parte (00:58:58)

- Diferencia entre compromiso social de la empresa y canon minero del Estado (00:46:58)
  - El compromiso social es una obligación de la empresa minera dirigida a acciones locales y proyectos de desarrollo en la comunidad.
  - El canon minero es un recurso que maneja la administración pública (gobierno regional o local) y cuyo uso y destino corresponde a las autoridades públicas, no exclusivamente a la empresa.
  - Es importante no confundir la responsabilidad social empresarial con la gestión y distribución del canon por parte del Estado.
- Resumen de la situación normativa y transición a temas posteriores como ISO y receso (00:58:04)
  - Se sintetiza que la declaración anual consolidada incluye la declaración jurada del compromiso social, actualmente de carácter enunciativo por la modificatoria.
  - Se anticipa que, tras el receso, se abordarán otros temas relacionados como la norma ISO 26000 y cuestiones vinculadas a control de calidad y estándares.
  - La clase se detiene para receso, habiendo completado la exposición sobre compromisos sociales, tratados internacionales y la declaración anual consolidada.

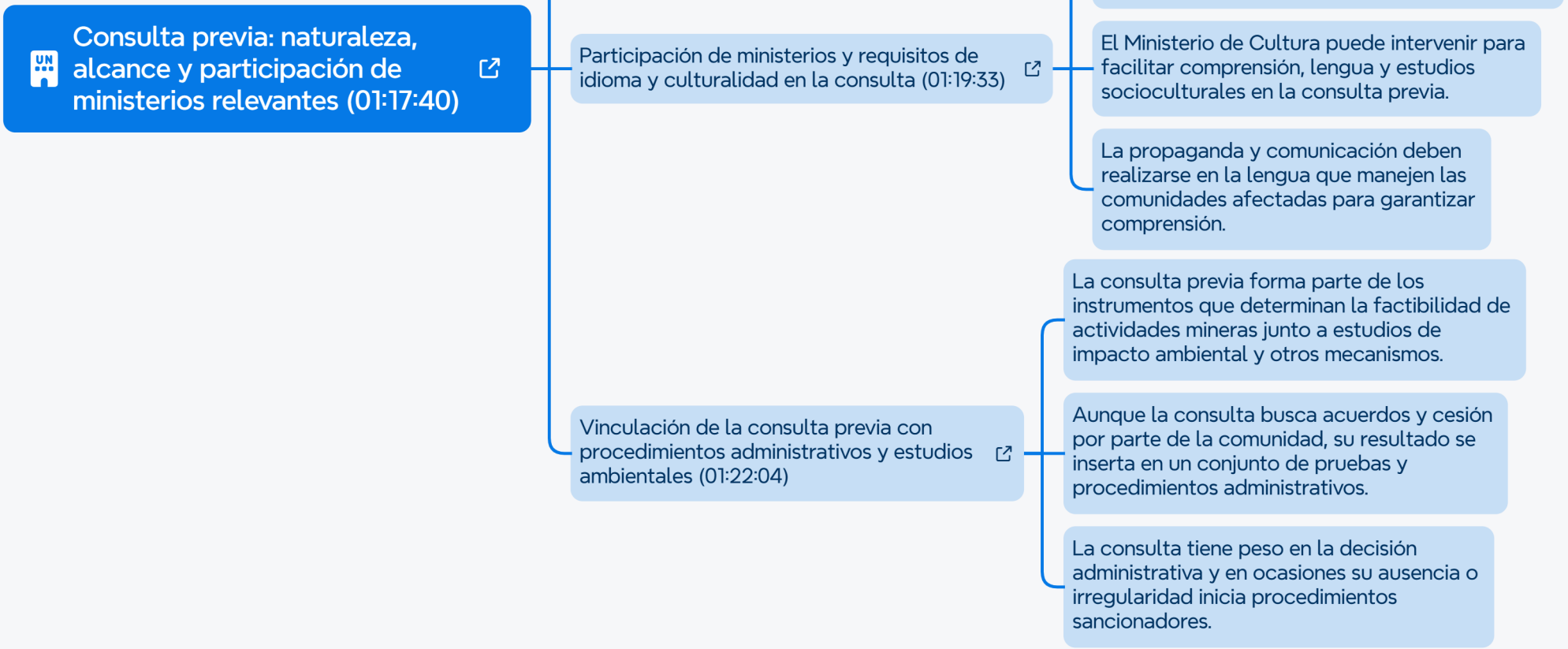
EDU MIN

Explicación general sobre ISOs y su aplicación en distintos sectores (01:00:03)

- Definición y alcance de las certificaciones ISO en diferentes rubros (01:00:03)
  - ISO existen para distintos productos y sectores, no solo para minería sino también para educación, industria y empresas en general.
  - Son acreditaciones internacionales que buscan reflejar una garantía de calidad en etapas productivas o en servicios.
  - Obtener un ISO implica someterse a auditorías y presentar informes y documentos que prueben la calidad solicitada.
- Procedimiento de obtención y efectos de poseer un sello ISO (01:00:23)
  - Las empresas contratan organismos que realizan inspecciones y verifican documentación para expedir la certificación correspondiente.
  - El sello distintivo mejora la percepción pública, la reputación en el mercado y la visibilidad ante clientes e inversionistas.
  - En Perú hay varias entidades que ofrecen estos servicios y publicitan requisitos y costos en internet.
- Principios y beneficios del ISO 26000 para el sector minero (01:12:40)
  - ISO 26000 promueve la responsabilidad social empresarial mediante prácticas operativas responsables que generan valor social, medioambiental y económico.
  - Principios asociados: rendición de cuentas, transparencia, comportamientos éticos, respeto a partes interesadas, legalidad y derechos humanos.
  - Ventajas: ventaja frente a la competencia, mejor reputación, atracción y retención de trabajadores, confianza de inversionistas y mejora de relaciones con gobiernos y medios.

Obligaciones legales, sanciones por omisión y publicación de omisos en declaraciones anuales (01:07:22)

- Procedimiento administrativo sancionador por no presentar la declaración anual consolidada (01:07:22)
  - Al cerrarse el cronograma para la declaración anual consolidada se publica el listado de omisos con región, titular y observación sobre la presentación.
  - La publicación se realiza en canales oficiales como El Peruano, extranet y redes del Ministerio de Energía y Minas anunciando inicio de procedimientos sancionadores.
  - Ejemplo 2024: se registraron 734 omisos tras el cierre del periodo en julio.
- Marco legal y escala de multas por inobservancia de obligaciones mineras (01:09:52)
  - La Ley General de Minería, artículo 50, establece multas entre 0.1% y 15 UIT según escala ministerial por infracciones a obligaciones.
  - Variaciones en la escala y montos pueden darse por cambios en la UIT anual y por resoluciones ministeriales.
  - Casos diferenciados: pequeños productores mineros tienen monto máximo de 2 UIT; productores mineros artesanales, máximo de 1 UIT.
- Presentación práctica de formatos y lugares para realizar trámites (01:11:57)
  - Se plantea la duda sobre si ciertos trámites son virtuales o presenciales y la disponibilidad de formatos orientativos.
  - Recomendación de revisar páginas oficiales para los formatos y guías específicas del Ministerio de Energía y Minas.
  - Se enfatiza la utilidad de los documentos oficiales del ministerio como referencia bien detallada y actualizada.


Consulta previa: naturaleza, alcance y participación de ministerios relevantes (01:17:40)
Naturaleza del derecho de consulta previa y diferencia entre derecho fundamental y absoluto (01:17:40)
La consulta previa es un derecho de comunidades nativas/campesinas y pueblos originarios, derivado de convenios internacionales de la ONU.
El Tribunal Constitucional lo reconoce como derecho fundamental, no absoluto; su aplicación requiere estudiar cada caso concreto.
El tribunal diferencia su carácter y limita su exigibilidad cuando la afectación no es directa o clara para la comunidad.
Participación de ministerios y requisitos de idioma y culturalidad en la consulta (01:19:33)
El Tribunal señala la participación necesaria del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Cultura para abordar implicancias técnicas y culturales.
El Ministerio de Cultura puede intervenir para facilitar comprensión, lengua y estudios socioculturales en la consulta previa.
La propaganda y comunicación deben realizarse en la lengua que manejen las comunidades afectadas para garantizar comprensión.
Vinculación de la consulta previa con procedimientos administrativos y estudios ambientales (01:22:04)
La consulta previa forma parte de los instrumentos que determinan la factibilidad de actividades mineras junto a estudios de impacto ambiental y otros mecanismos.
Aunque la consulta busca acuerdos y cesión por parte de la comunidad, su resultado se inserta en un conjunto de pruebas y procedimientos administrativos.
La consulta tiene peso en la decisión administrativa y en ocasiones su ausencia o irregularidad inicia procedimientos sancionadores.

Dinámica real de negociaciones comunitarias y causas de conflicto social en minería (01:23:01)

Comportamientos comunitarios, rotación de directivas y decisiones colectivas (01:29:47)

- En la práctica las comunidades no siempre actúan desde la lógica legal occidental; decisiones pueden cambiar con la rotación de directivas.
- Existencia de grupos disidentes que revocan acuerdos mediante asambleas alternativas, afectando la estabilidad de los compromisos.
- El fenómeno refleja luchas de poder interno más que mera cuestión de legalidad, generando incertidumbre para empresas y autoridades.

Prácticas de empadronamiento y manipulación de domicilios para acceder a beneficios (01:32:15)

- Casos donde comuneros registran familiares en RENIEC como residentes de la comunidad para aumentar el padrón y acceder a empleos o beneficios.
- Incremento ficticio del número de comuneros para favorecer la contratación por parte de la minera y alterar negociaciones.
- Legalmente esos cambios pueden ser válidos administrativamente, pero no siempre reflejan vinculación real con la vida comunitaria.

Incumplimientos, reclamos posteriores y responsabilidades por desacuerdos (01:34:54)

- Comunidades pueden volver a reclamar tras recibir acuerdos o pagos, exigiendo más o denunciando incumplimientos.
- Alternativas: la comunidad actúa por abuso o por incumplimiento de la empresa o autoridades; causas mixtas son comunes.
- La opinión del docente: el Estado falla en asesorar y acompañar adecuadamente a las comunidades, lo que genera desconfianza y problemas posteriores.

Estrategias preventivas, negociación y herramientas para resolver conflictos sociales mineros (01:42:01)

Manuales, protocolos y su eficacia práctica en la resolución de conflictos (01:42:01)

- Existe un manual de solución de conflictos en el ámbito minero que sirve como herramienta y guía vinculada a la consulta previa.
- El manual ofrece pautas genéricas, actúa más como saludo a la bandera y no siempre proporciona mecanismos detallados o efectivos.
- Su alcance práctico es limitado y requiere de acciones complementarias para resolver disputas concretas.

Importancia de la negociación y del trato humano en la relación empresa-comunidad (01:43:47)

- En la vida real la negociación resulta ser la herramienta más efectiva para resolver conflictos y salvar brechas de confianza.
- Ni abogados de la empresa ni autoridades estatales suelen ser plenamente creíbles para la comunidad; se requiere interlocución confiable.
- Las empresas pueden negociar compromisos laborales, obras o medidas ambientales que mitiguen rechazo y permitan la operación temporalmente.

Recomendaciones operativas para autoridades y empresas frente al desconocimiento de acuerdos (01:44:39)

- Reforzar asesoría estatal a comunidades, incluyendo acompañamiento del Ministerio de Cultura y fiscalización constante.
- Mantener compromisos verificables, transparencia en el cumplimiento de acuerdos y mecanismos de seguimiento social para evitar reclamos posteriores.
- Establecer procesos continuos de diálogo que permitan renegociación periódica y adaptación ante cambios de directiva o circunstancias sociales.

Estudio de casos reales: delito de minería ilegal y contaminación ambiental en región Cusco (01:49:08)

- Descripción del caso judicial por minería ilegal en Tunquimayo, concesiones Yosimara 2 y 3 (01:51:29)
  - Caso en Corte Superior de Justicia de Cusco relativo a concesión minera en Tunquimayo denominada Yosimara 2 y Yosimara 3.
  - Se constató actividad extractiva con maquinaria pesada en Yosimara 3, desbosque y remoción de tierras pese a ser solo concesión minera.
  - Denuncia presentada por autoridades locales y la policía, con actuación de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente como parte agraviada.
- Imputados, roles y conducta ilícita probada por autoridades (01:55:13)
  - Titular del derecho de concesión identificado como Rubén Dloisa, quien cedió la concesión a Néstor Dueñas, encontrado realizando extracción.
  - Ambos acusados imputados por delito contra el medio ambiente en la modalidad de minería ilegal, artículo 307 A y 310.
  - La fiscalía y la procuraduría sustentaron la comisión del delito con constataciones policiales y actas de las autoridades.
- Razonamiento judicial sobre sujeto activo, sujeto pasivo y concepto amplio de medio ambiente (01:56:51)
  - El juez sostuvo que el sujeto activo del delito puede ser cualquier persona con capacidad penal que cometa la conducta ilícita.
  - El sujeto pasivo se entiende como la sociedad representada por el Estado, al afectar el derecho constitucional a un ambiente adecuado.
  - El medio ambiente es concebido de manera amplia, incluyendo flora, fauna, recursos hídricos, bosques, tierra y cultivos, lo que legitima la tipificación del delito.
- Sentencia, pena y medidas impuestas a los condenados en el caso Cusco (01:59:45)
  - Probada la conducta, la sentencia impuso una pena privativa de libertad de 6 años a los acusados por minería ilegal.
  - Se ordenaron además 40 jornadas de trabajo en la comunidad como medida complementaria de reparación.
  - La resolución se limitó al ámbito de la Corte Superior de Cusco sin casación en instancia superior en el expediente comentado.



Introducción general sobre sanciones ambientales y diferencia entre medidas (02:00:03)

- Descripción de la sanción por jornadas de trabajo vinculadas al medio ambiente y destino de los días multa (02:00:03)
  - Se impone 100 días multa calculados a 8 soles por día, resultando 800 soles en total destinados a las arcas del Estado como multa administrativa.
  - Los días multa no tienen la finalidad de reparación directa del daño ambiental, sino que constituyen una sanción pecuniaria que ingresa al erario público.
  - La sanción por días multa se diferencia claramente de la reparación civil, y su destino operativo no contribuye a la remediación ambiental directa.
- Reparación civil impuesta y su propósito específico en delitos ambientales (02:00:10)
  - Se impone reparación civil solidaria de 70,000 soles que debe pagarse en el plazo de un año con el objetivo de reparar o mitigar el daño ambiental causado.
  - La reparación civil en estos procesos busca específicamente retrotraer los efectos del daño ambiental y financiar la restauración del entorno afectado.
  - Existe una distinción funcional entre las multas (destinadas al Estado) y la reparación civil (orientada a la reparación del daño).
- Observación doctrinal sobre la coexistencia de días multa y reparación civil en casos ambientales (02:00:29)
  - Los analistas de la sentencia cuestionan la justificación teórica de aplicar días multa simultáneamente a una reparación civil significativa en casos ambientales.
  - Argumentan que los días multa tienen poca o ninguna función de reparación ambiental y, por tanto, podrían carecer de fundamento cuando la reparación civil ya cumple la finalidad restitutiva.
  - Se señala que la sentencia analizada proviene de Cuzco y que el proceso no supera el Poder Judicial provincial.

Caso de minería no metálica en Junín: antecedentes y descubrimiento (02:02:35)

- Inicio del caso y detección de actividades extractivas en predio privado (02:02:35)
  - La afectada, Gregoria Dávila, reclama que en su predio en la provincia de La Concepción se realizan excavaciones y extracción de materiales sin su autorización.
  - Detectan a dos personas, Alfonso Andrés y Carmen Valle, efectuando extracción de materiales agregados para construcción en el terreno denunciado.
  - La denuncia inicial motiva la solicitud de inspección a la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín como primer paso administrativo.
- Resultados de la inspección administrativa y constatación de titularidad y actividad empresarial (02:03:15)
  - La inspección revela que la titularidad del terreno corresponde en realidad a Carmen Valle y que Alfonso Andrés es gerente de una empresa formal dedicada a la extracción de materiales.
  - La empresa aparece formalmente constituida con personería jurídica, planta de tratamiento rudimentaria y trabajadores desempeñando labores extractivas.
  - Se constata la modificación del uso agrícola del terreno para actividad extractiva, lo que constituye una anomalía que motiva procedimiento sancionador.
- Tipología del material extraído y clasificación como minería no metálica (02:02:49)
  - Los materiales extraídos se identifican como piedra chancada y arena gruesa, referidos por la sentencia como materiales agregados para construcción.
  - La extracción no es profunda ni equiparable a minería metálica, pero se enmarca dentro de la minería no metálica por la naturaleza de los agregados.
  - La actividad se desarrolla sin concesión no metálica otorgada ni autorización administrativa específica sobre el subsuelo.

Procedimiento sancionador, medidas de paralización y conducta de los responsables (02:05:31)

Apertura de procedimiento sancionador por la Dirección Regional de Energía y Minas y falta de pago (02:05:31)

- Se inicia procedimiento sancionador administrativo por la modificación de uso del suelo y extracción de materiales sin permisos.
- Los imputados no realizan el pago de la multa administrativa, permitiendo que el proceso avance hasta la cobranza coactiva.
- La falta de cumplimiento administrativo deriva en intervención penal posterior por la fiscalía.

Intervención fiscal, medidas de paralización y constatación de continuidad de actividades nocturnas (02:06:24)

- La fiscalía realiza inspección y determina elementos para sustentar la denuncia por minería ilegal contra las dos personas implicadas.
- Se ordena la paralización de las actividades, se colocan cámaras y seguridad para supervisar el cumplimiento de la medida.
- A pesar de la paralización, se documenta que las actividades continuaron en horario nocturno con volquetes que retiraban material en pequeñas cantidades.

Comportamiento operacional de la empresa y organización de las extracciones clandestinas (02:06:50)

- La extracción se realizaba mediante viajes nocturnos entre las 22:00 y las 04:30 aproximadamente, con uno o dos volquetes por viaje.
- Las operaciones se ejecutaban bajo órdenes de los responsables, con clara coordinación para evadir la medida de paralización.
- La evidencia de continuidad de la actividad alimenta la imputación penal por minería ilegal agravada por la persistencia tras la orden administrativa.

Sentencia y sanciones impuestas en el caso de Junín, incluyendo reparaciones y penas (02:07:29)

- Resolución penal y tipo de pena aplicada, así como condiciones de suspensión (02:07:29)
  - Se impone una pena de cuatro años de prisión, dicha pena queda en principio suspendida, con posibilidad de devenir en pena efectiva por incumplimiento de condiciones.
  - Se establecen obligaciones como informar sobre salidas de la región y la obligación de presentarse a firmar (salvoconducto) en determinados plazos.
  - La suspensión implica supervisión y un régimen de cumplimiento que, de quebrantarse, puede activar la ejecución de la pena privativa.
- Imposición de días multa y cuantía de la reparación civil solidaria (02:08:00)
  - Además de la pena privativa suspendida, se disponen días multa y una reparación civil solidaria a cargo de los responsables.
  - La reparación civil es significativa: se fija en 268,031.49 soles, calculada conforme a una tabla aplicable para determinar la cuantía reparadora en daños ambientales.
  - La responsabilidad es solidaria entre los acusados, estableciendo una obligación conjunta de pago hacia la reparación del daño ambiental.
- Actitudes de los imputados frente a la acusación y ausencia de concesión no metálica (02:08:38)
  - Los imputados niegan categóricamente los cargos, aunque han cesado temporalmente las actividades extractivas al momento de la sentencia.
  - Ninguno de los dos contaba con concesión no metálica o autorización para extraer materiales del subsuelo del predio en cuestión.
  - La conducta muestra una organización empresarial formal que operó sin los permisos mineros ni ambientales exigibles.



Análisis jurídico-práctico y conceptos sobre propiedad de minerales y concesiones (02:09:15)

- Posición del Estado sobre titularidad de los minerales del subsuelo y naturaleza de la concesión (02:09:21)
  - La Constitución y la normativa establecen que los minerales ubicados bajo la tierra son propiedad del Estado peruano, no del propietario superficial.
  - La concesión minera no otorga un derecho de propiedad sobre los minerales, sino un derecho especial de explotación y aprovechamiento.
  - La concesión se inscribe en registros mineros (SUNARP como asiento especial), y su naturaleza es de derecho especial, no de pleno dominio sobre el recurso.
- Tratamiento registral y clasificación jurídica de la concesión según doctrina y práctica registral (02:13:30)
  - Existen distintas posturas doctrinales: algunos tratan a la concesión como bien inmueble registrable, mientras otros insisten en denominarla derecho especial sin considerarla propiedad.
  - En la práctica registral se utiliza un asiento especial para derechos mineros en el registro correspondiente, lo que permite seguimiento y transferencias.
  - Independientemente de la clasificación doctrinal, la concesión no confiere título de propiedad sobre los minerales al titular, sólo facultades de extracción y comercialización reguladas.
- Relevancia práctica de la distinción entre propiedad superficial y titulares de derechos mineros (02:11:24)
  - El propietario del predio no adquiere automáticamente la titularidad de los recursos mineros situados en su subsuelo sin la correspondiente concesión otorgada por el Estado.
  - La venta o comercio de materiales extraídos exige la existencia de autorización o concesión, de modo que la explotación por particulares sin título configura ilícitos administrativos y penales.
  - La diferenciación entre minería metálica y no metálica implica distintos grados de impacto, regulación y autorización, pero ambas requieren cumplimiento normativo y permisos específicos.

Reflexiones finales, próximos pasos educativos y cierre de la sesión (02:14:28)

Anuncio sobre próximas clases y entrega de casos para estudio (02:14:28)

- El docente anuncia que en la próxima clase se analizarán dos casos adicionales y que se compartirán los expedientes en la plataforma para el estudio de los alumnos.
- Se advierte una incidencia técnica en el aula virtual (problema con el micrófono) que impidió compartir algunos documentos en pantalla.
- Los materiales comentados en clase se enviarán a los estudiantes para su revisión y estudio posterior.

Recordatorios administrativos sobre envío de la sesión y contacto (02:15:17)

- Se comunica que en breves minutos se compartirá la grabación de la sesión en el grupo de clase y el enlace para la asistencia.
- Se recuerda a los alumnos que para dudas sobre el diplomado o información general pueden contactarse a los números mostrados en pantalla.
- Se da por concluida la sesión y se agradece la participación de los asistentes, despidiéndose hasta la siguiente clase.